

UGEL-Tocache
"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"



002259

Resolución Directoral N°.....

Tocache; 18 JUL 2024



Vistos: La Resolución Directoral N° 001087-2024, LA Resolución Directoral N° 002937, el trámite 0162023304854, el Informe N° 0047-2024-GRSM-DRE-UGEL-T/ADM/GRRHH, la Nota de Coordinación N° 032-2024-GRSM-DRE-UGEL-T/ADM, la Nota de Coordinación N° 015-2024-GRSM-DRE/UGEL-T/AJ, la Opinión Legal N° 015-2024-GRSM/DRE-UGEL-T/DO-OO-UE303-AJ, el Informe N° 027-2024-GRSM-DRE-UGEL-T/ADM y el Memorando N° 02168-2024-GRSM-DRE-UGELT/D;

CONSIDERANDO:

Que, con Resolución Directoral N° 0412, de fecha 06 de junio del 2024, el Director de la I.E. N° 0412, resuelve en el ARTICULO 1.- ADOPTAR LA MEDIDA DE SEPARACION PREVENTIVA de don Hugo ASTUPIÑAN BUENO, con DNI N° 22672540, docente del área de Matemática, de la Institución Educativa 0412 de Tocache, hasta que culmine el procedimiento administrativo y la investigación policial o fiscal o el proceso judicial que haya generado la denuncia interpuesta, de acuerdo a lo señalado en los considerandos de la presente resolución;

Que, trámite VIR-2024017953, de fecha 17 de junio del 2024, con el Oficio N° 147-2024-DIEPSM N° 0412-T, el Director de la I.E. N° 0412, solicita opinión legal referente al recurso de apelación del profesor Hugo ASTUPIÑAN BUENO, contra la Resolución Directoral Institucional N° 0412, de fecha 06 de junio del 2024, por ser este un documento que carece de motivación y resulta contrario al ordenamiento jurídico, por invocarse normas no aplicables al caso concreto, al no respetarse el debido proceso administrativo prescrito en el numeral 1.2 del artículo IV, Principio del procedimiento administrativo, del Título Preliminar del TUO de la Ley de Procedimiento Administrativo General, Ley 27444 concordante con lo establecido en el Artículo 3°, numeral 2, 4 y 5, y los numerales 1 y 2 de la artículo 10° de la norma glosada;

Que, mediante la Opinión Legal N° 034-2024-GRSM/DRE-UGEL-T/DO-OO-UE303-AJ, de fecha 18 de junio del 2024, la Asesora Jurídica de la UGEL Tocache, declara improcedente, el pedido de don Hugo ASTUPIÑAN BUENO, donde interpone recurso de apelación de la Resolución Directoral N° 0412, en base a errores materiales en el acto administrativo que pueden ser rectificados de oficio y con efecto retroactivo en cualquier momento siempre que no altere lo sustancial de su contenido ni el sentido de la decisión. Ratificar la Resolución Directoral Institucional N° 117-2024-DIEPSM0412, de fecha 06 de junio del 2024, en donde se resuelve ADOPTAR LA MEDIDA DE SEPARACION PREVENTIVA de don Hugo ASTUPIÑAN BUENO, resolución de corrección de la Resolución Directoral N° 0412-2024;

Que, mediante el Memorando N° 01046-2024-GRSM-DRE-UGELT/D, de fecha 26 de junio del 2024, el director de la Unidad de Gestión Educativa Local de Tocache, **AUTORIZA PROYECTAR RESOLUCIÓN DECLARANDO IMPROCEDENTE** la solicitud don Hugo ASTUPIÑAN BUENO, identificado con DNI N° 22672540, referente a recurso de consideración de la Resolución Directoral N° 0412, de fecha 06 de junio 2024;

De conformidad con el Art. 16° de la Constitución Política del Perú; el artículo 141° del Decreto Supremo N° 011-2012-ED – Reglamento de la Ley N° 28044 Ley General de Educación y la Ley de Procedimiento Administrativo General – Ley N° 2744.

SE RESUELVE:



ARTÍCULO 1.- DECLARAR IMPROCEDENTE, el pedido de don **Hugo ASTUPIÑAN BUENO**, identificado con DNI N° 22672540, referente al recurso de apelación contra la Resolución Directoral Institucional N° 0412, de fecha 06 de junio del 2024, por ser este un documento que carece de motivación y resulta contrario al ordenamiento jurídico, por invocarse normas no aplicables al caso concreto, al no respetarse el debido proceso administrativo prescrito en el numeral 1.2 del artículo IV, Principio del procedimiento administrativo, del Título Preliminar del TUO de la Ley de Procedimiento Administrativo General, Ley 27444 concordante con lo establecido en el Artículo 3°, numeral 2, 4 y 5, y los numerales 1 y 2 de la artículo 10° de la norma glosada.



ARTÍCULO 2.- ENCARGAR, a la Oficina de Atención al Usuario de la UGEL Tocache. **NOTIFIQUE** la presente Resolución con las formalidades previstas en el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General aprobado por Decreto Supremo N° 004 -2019-JUS; al administrado y a las instancias administrativas de la Entidad, para su conocimiento y fines pertinentes.



Regístrese y Comuníquese

Mg. RONI CORAL VARGAS
DIRECTOR (E) DE LA UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA
LOCAL DE TOCACHE

RCV/D(E) UGEL
EATR/JA
GTR/RGRR.HH
SVTM/TA